



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA ESTADUAL**  
**Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**  
**Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem**  
**Foro Espec. 3ª e 6ª RAJs**

Rua Alice Alem Saadi, 1010 - Bairro: Nova Ribeirânia - CEP: 14096570 - Fone: (16) 3238-8171 - Email: 3e6rajvemp@tjsp.jus.br

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000019-75.2026.8.26.0373/SP**

**AUTOR:** LUIZ ALBERTO GUIRAL

**AUTOR:** LUIS ALBERTO GUIRAL JUNIOR

**AUTOR:** PAULO VITOR GUIRAL

**SENTENÇA**

Vistos.

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo, ajuizada por **LUIS ALBERTO GUIRAL JÚNIOR** inscrito no CPF sob nº 362.873.568-80 e RG sob o nº 40.743.955, representante da empresa: CNPJ 22.555.826/0002-30, matriz 22.555.826/0001-50, **PAULO VITOR GUIRAL**, brasileiro, casado, produtor rural, inscrito no CPF sob nº 378.017.728-57 e RG sob o nº 44.519.159, representante da empresa: CNPJ 40.877.435/0001-33, **LUIS ALBERTO GUIRAL**, brasileiro, casado, produtor rural, inscrito no CPF sob nº 019.800.998-47 e RG sob o nº 11.501.081, representante da empresa: CNPJ 08.150.159/0004-47, matriz 08.150.159/0001-02, com fundamento nos artigos 47 e seguintes da Lei nº 11.101/05 (LRF).

O pedido foi distribuído em 21/01/2026. Ato subsequente, este Juízo proferiu despacho (evento 8) indeferindo a tramitação do feito em segredo de justiça e a gratuidade de justiça ora pleiteada e determinando a emenda à inicial para que fosse comprovada a existência de registro na Junta Comercial do Estado como produtores rurais e a apresentação da relação de credores, nos termos do art. 51, III, da Lei 11.101/2005. Além disso, determinou-se que fossem prestados os devidos esclarecimentos sobre a pretensão quanto à tramitação do feito em consolidação processual (art. 69-G, Lei 11.101/2005) ou, também, em consolidação substancial (art. 69-J, Lei 11.101/2005), sem prejuízo a posterior análise dos documentos que instruíram a peça inaugural.

Nos eventos 18 e 20, as requerentes informam da interposição de agravo de instrumento nº 4010692-82.2026.8.26.0000, acompanhado do pedido de reconsideração quanto à negativa da gratuidade de justiça e, em cumprimento ao despacho proferido no evento 8, procederam a emenda à inicial, informando, ao final, a pretensão de tramitação do feito apenas em consolidação processual, art. 69-G, da LRF.

Diante disso, em ato posterior, sendo insuficiente a comprovação do registro de produtor rural perante a Junta Comercial, este Juízo proferiu o despacho em evento 27, oportunizando prazo suplementar para regular apresentação do referido registro, face ao entendimento consolidado E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1145) e E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravado de Instrumento nº 2002072-23.2023.8.26.0000), novamente, sem prejuízo à análise formal dos arts. 48 e 51, após o cumprimento da determinação.

As requerentes apresentaram nova manifestação no evento 34. Contudo, diante da opção de tramitação em consolidação processual, foi proferido novo despacho em evento 37, determinando intimação para que acostassem os documentos aos autos de forma **individualizada, organizada e atualizada de cada um dos Requerentes, sobretudo a lista de credores, que deverá indicar os créditos vinculados a cada CNPJ e o seu lastro, com a inequívoca comprovação de todos os requisitos do art. 48 e 51, da LRF e Provimento 216/2026 do CNJ, no prazo de 10 dias.**

Em atenção ao referido despacho, foi apresentada manifestação (evento 45).

## **É O RELATÓRIO.**

## **FUNDAMENTO E DECIDO.**

### **I – Consolidação processual**

O pedido em litisconsórcio ativo é admitido, desde que exista a comunhão de direitos ou obrigações e está positivado na reforma legislativa promovida pela Lei. 14.112/2020, com a inserção da Seção IV-B na Lei 11.101/2005, assegurando a possibilidade de processamento de pedidos de recuperação judicial em conjunto de grupos econômicos, de fato ou de direito.

No caso em tela, por meio das alegações contidas na peça inicial e leitura dos documentos acostados aos autos, nota-se a constituição de grupo econômico, todavia com a participação recíproca em diversos atos no exercício da atividade, a exemplo do livro caixa unitário (doc. 6 – evento 1), contrato de cessão de direitos de arrendamento rural, em que figuram como cessionários todos os

requerentes e garantias cruzadas na cédula de produto rural com liquidação financeira nº 335479 (docs. evento 45), em clara interdependência e ausência de dissociação entre patrimônio e gestão.

Não obstante ao grupo econômico deter a faculdade de ajuizar a ação em consolidação processual, mantendo-se, portanto, a autonomia de cada empresa, o deferimento do processamento deveria ser precedido da juntada **individualizada** de todos os documentos exigidos nos artigos 48 e 51 da LRF, em consonância ao art. 6º do Provimento do CNJ nº 216/2026, o que não foi devidamente atendido no presente feito.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 4. A expressão consolidação processual se refere apenas à possibilidade de apresentar o pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo. **5. Cada um dos litisconsortes deve preencher os requisitos para o pedido de recuperação judicial individualmente e seus ativos e passivos serão tratados em separado .5.** O fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial em consolidação processual não impede a posterior análise do preenchimento dos requisitos para o pedido de recuperação em relação a cada um dos litisconsortes. (...) 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2068263 SP 2021/0279441-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Importa ressaltar que, o laudo de estimativa de produção de café safra 2026, apresentado para demonstrar a viabilidade da atividade, se restringe às propriedades do produtor Paulo Vitor Guiral (doc. 8 – evento 1), conforme se depreende do primeiro parágrafo de introdução.

Nesse contexto, em vista da falta de elementos que possibilitem aos credores a análise da situação patrimonial individualizada dos produtores ruais, com a posterior votação de planos de recuperação judicial também de forma individualizados, não é viável o processamento do feito.

## **II – Análise dos requisitos formais – art. 48 e 51 da LRF e Provimento nº 216/2026, CNJ.**

O deferimento do processamento da recuperação judicial pressupõe o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, interpretação conjunta ao Provimento do CNJ nº 216/2026, cujo principal objetivo é

garantir a legitimidade do requerente, o regular exercício da atividade rural, eventuais impedimentos e a correta apresentação da documentação contábil mínima capaz de garantir aos credores a análise de viabilidade e possibilidade de soerguimento.

Em consulta aos autos, verifica-se que não foram cumpridos os requisitos do 51, II, alíneas “a” (balanço patrimonial); “b” (demonstração de resultados acumulados); “c” (DRE individualizada); III (relação integral dos empregados); VIII (certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial); IX (a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados).

Ademais, os requerentes deixaram de apresentar laudo completo, como preconizado no art. 8º do Provimento do CNJ nº 216/2026, que atestasse as condições operacionais da sua atividade, estado do maquinário, das instalações e garantias constituídas sobre as safras.

POSTO ISSO, à vista da ausência de requisitos formais, **indefiro** o processamento da recuperação com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

P. I.

Ribeirão Preto, 09/04/2026

---

Documento eletrônico assinado por **CARINA ROSELINO BIAGI, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico [https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo\\_controlador.php?acao=consulta\\_autenticidade\\_documentos](https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos), mediante o preenchimento do código verificador **610007726610v2** e do código CRC **d0386e83**.

Informações adicionais da assinatura:  
Signatário (a): CARINA ROSELINO BIAGI  
Data e Hora: 09/04/2026, às 16:53:17

---

4000019-75.2026.8.26.0373

610007726610 .V2